

1500299-74.2021.8.26.0580

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: RICARDO BAREA BORGES

Comarca: Assis

Foro: Foro de Assis

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 15/07/2022

... necessário à condenação pela prática do tráfico de drogas, tendo em vista seu caráter marcadamente clandestino.

Verifica-se que, neste caso concreto, os elementos indicam a prática do tráfico pelo acusado, mormente a apreensão de entorpecente com o acusado, que confessou, informalmente, realizar a venda na modalidade 'delivery'.

Outrossim, ad argumentandum, vale ressaltar ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Assis

Foro de Assis

1ª Vara Criminal

R. Dr. Lycio Brandão de Camargo, 50 - Vila Clementina - Assis/SP

CEP 19802-300 - Fone: (18) 3322-6011 - E-mail: assis1cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500299-74.2021.8.26.0580- lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500299-74.2021.8.26.0580 - 2021/002146

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MICHAEL TIMOTEO DE OLIVEIRA

Juiz de Direito: Dr. RICARDO BAREA BORGES

Vistos.

1. MICHAEL TIMÓTEO DE OLIVEIRA, qualificado nos autos (fl. 5), foi denunciado como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque na data, horário e local descritos na denúncia, nesta Cidade e Comarca, supostamente, trazia consigo e transportava, para posterior entrega ao consumo de terceiros, sem autorização legal, 19 (dezenove) porções de cocaína, com peso líquido total de 31,11 g (trinta e um gramas e onze centigramas), além de duas porções de maconha pesando 23,43 (vinte e três gramas e três centigramas) [fls. 159/161].

Não houve proposta de Acordo de Não Persecução Penal (fl. 158).

O acusado foi notificado (fl. 174) e, após apresentação de defesa preliminar (fls. 176/177), a denúncia foi recebida (fls. 178/179).

Em instrução foram inquiridas duas testemunhas comuns, duas arroladas pela defesa, e o réu interrogado (fl. 210).

Vieram as alegações finais do d. Promotor de Justiça, pugnando pela condenação, nos termos da denúncia, e do d. Defensor, pela absolvição ou, subsidiariamente, pela desclassificação do crime para o delito previsto no art. 28 da Lei 11.343/06 (fl. 210).

É o relatório. Passo a decidir.

2. De início, consigno que passo a sentenciar o feito em virtude de férias regulamentares do juiz titular.

Pois bem.

A materialidade restou demonstrada pelo auto de exibição e apreensão (fls. 11/12) e pelos laudos periciais (fls. 14/17, 115/117 e 140/143).

Na fase policial o acusado aduziu que saiu de sua residência com sua motocicleta para adquirir entorpecentes em uma 'biqueira', na qual, não deseja manifestar endereço ou qualquer informação que pode levar a sua identificação. Que adquiriu 5 (cinco) porções de cocaína e 2 (duas) porções de maconha. Declarou que foi avistado pelos militares próximo a Praça da Prudenciana e por estar em posse desses entorpecentes se evadiu. Narra que em determinado momento caiu da motocicleta, sendo abordado pelos militares, onde imediatamente confessou que estava em posse das substâncias ilícitas, porém, que não era toda quantia apresentada pela guarnição nesta unidade. Informa que toda droga localizada era para seu consumo e que não realizaria a mercancia. Relata que já possui 'passagem' por tráfico de drogas no ano de 2018 e que foi condenado a 1 ano e 8 meses. Por fim: que não se lesionou com a queda da motocicleta; que não foi agredido fisicamente ou verbalmente pelos militares; que tem um filho de um ano e quatro meses, sendo que este ficará aos cuidados da genitora; que não passa por nenhum tratamento médico e; que tem ciência de que sua esposa Ana Júlia Ribeiro Avelino foi informada de sua prisão (fl. 5).

Em Juízo o acusado negou os fatos, tendo aduzido que no dia do ocorrido, estava fazendo algumas corridas de moto, porque não estava trabalhando no lava rápido. Quando foi abordado pela polícia, tinha acabado de buscar cinco porções de cocaína e duas de maconha. Ao visualizar a presença dos policiais, o interrogado tentou se evadir, ocasião em que caiu da motocicleta e correu a pé em direção ao 'lanche' que tem na Praça Prudenciana. No momento da abordagem, o acusado disse que tinha drogas em sua posse. Tem passagem pela polícia por tráfico de drogas. Já conhecia os Policiais Militares Paulo e Renato. Atualmente trabalha como servente de pedreiro. Aos finais de semana, trabalha no lava-rápido do sogro. Na época dos fatos, o acusado só trabalhava nesse lava-rápido. Já ficou internado na Fundação Casa, em razão de ato infracional análogo ao tráfico de drogas. Afirma que os policiais militares só encontraram a porção de maconha no momento da abordagem. As outras drogas teriam sido apresentadas por um policial civil na delegacia. Semanas antes da prisão do réu, o policial militar Paulo tinha abordado o interrogado e dito que a próxima vez que o encontrasse com drogas iria prejudicar o réu. Na época dos fatos era usuário de maconha e cocaína, mas atualmente faz uso apenas de maconha. Afirma que as drogas encontradas eram para uso pessoal (fl. 210).

O Policial Militar Paulo obtemperou que estava em patrulhamento, na modalidade ROCAM, próximo ao Supermercado São Judas, quando se deparou com o acusado em uma motocicleta. O réu, ao perceber a presença dos policiais, empreendeu fuga. O réu trazia consigo um capacete, o qual arremessou contra a motocicleta do depoente, não causando nenhum dano. Durante a perseguição, no cruzamento da Av. Davi Passarinho com a Rua Anhumas, o interrogado perdeu o controle e caiu da moto. Em seguida, o réu saiu correndo pela praça. O depoente ficou no local, enquanto o parceiro perseguiu a pé o denunciado. O acusado tentou fugir pelos muros da igreja, porém, deparou-se com um muro muito alto, tendo ficado encurralado. Nessa ocasião, jogou um plástico em cima do telhado da igreja e se entregou para a polícia. Em busca pessoal, foi encontrado o aparelho celular, a quantia de R\$ 15,00 e duas porções de maconha. Posteriormente, foi realizada a busca do plástico jogado em cima do telhado, tendo sido constatado que se tratava de cocaína. Informalmente, o acusado confessou que estava traficando em modalidade 'delivery', e que 'entregava a cocaína por R\$ 30,00' pela cidade de Assis. Diante a situação, o réu foi preso em flagrante e apresentado na Delegacia. Já na unidade policial, quando o depoente realizou uma busca mais minuciosa no acusado, foram encontradas mais cinco porções idênticas as jogadas no telhado da igreja, escondidas em um bolso bem pequeno da calça do réu. Não viu o denunciado entregando drogas para terceiros. Na abordagem, o acusado disse que era usuário de maconha e por isso trazia consigo duas porções da droga (fl. 210).

No mesmo diapasão foi o depoimento do Policial Militar Renato tendo acrescentado que no pacote em cima do telhado da igreja havia 14 porções de cocaína. O réu confessou a prática de venda do entorpecente, tendo afirmado que estava passando por dificuldades. O depoente visualizou o réu arremessando a droga em cima do telhado da igreja, porque estava em perseguição ao acusado (fl. 210). Talita, irmã do acusado, disse que estava indo para casa, pela Av. Davi Passarinho, oportunidade em que viu a abordagem do acusado. Os policiais militares relataram que tinham parado o denunciado porque o réu estava 'correndo de moto'. Após o acusado ser levado para a Delegacia, foi dito pelos policiais civis que teriam encontrado cinco porções de drogas. Afirma que o acusado era usuário de drogas. Anteriormente, o acusado fazia uso de cocaína, e atualmente, é usuário de maconha. Na época dos fatos, o réu morava com a esposa e trabalhava no lava-rápido. Afirma que o uso de drogas nunca impediu o acusado de trabalhar (fl. 210). A testemunha Pedro asseverou que não presenciou a abordagem do réu. O acusado trabalha para o depoente como servente de pedreiro. Afirma que o réu nunca usou drogas durante o trabalho. O depoente viu apenas uma vez o réu 'cheirando cocaína' com outro rapaz, em um churrasco de fim de obra. Sabe que o acusado é usuário de maconha, mas esse fato nunca atrapalhou o desempenho do réu no serviço. Na época dos fatos, o denunciado não trabalhava com o depoente, pois começou a trabalhar no fim do ano passado. O expediente do réu é de segunda-feira a sexta-feira das 8h às 18h e aos sábados das 8h às 12h (fl. 210). Pelo que precede e pelo que demais dos autos consta, a condenação do acusado é medida de rigor, tendo em vista que os fatos narrados na denúncia foram ratificados pela prova oral sobredita, mormente pelo depoimento dos policiais militares. É sabido que não se pode relegar ao oblivio que o testemunho de policial deve ser respeitado, mormente quando não comprovados vícios ou abusos cometidos e coincidir com as demais provas dos autos. Desse modo, para que o testemunho policial deixe de ter presunção de credibilidade, é necessária a demonstração de motivo sério e concreto, não sendo suficiente alegações desacompanhadas de elementos de convicção.

Nesse sentido,

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES - DEPOIMENTO DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE - VALOR PROBANTE - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - ABSOLVIÇÃO - DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO - INADMISSIBILIDADE - CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA - ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/06 - AUSÊNCIA REQUISITOS. - Restando comprovadas a materialidade e autoria, mostra-se descabida a pretensão absolutória ou desclassificatória, pois não obstante tenha alegado o réu ser a droga apreendida de propriedade de outro indivíduo, a evidência dos autos converge para entendimento contrário, já que não logrou êxito em demonstrar que as substâncias encontradas eram de outra pessoa ou, até mesmo, que o paciente é apenas usuário. - Os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado desfrutam, em princípio, da mesma credibilidade que, em geral, gozam os demais testemunhos, salvo se existirem sérias dúvidas sobre sua lisura, ônus da defesa. - Ausente os pressupostos legais da incidência da minorante descrita no § 4º, art. 33, da Lei 11.343/06, não há que se falar em redução da pena no seu patamar máximo de 2/3 (dois terços). (TJ-MG - APR: 10701130115929001 MG, Relator: Silas Vieira, Data de Julgamento: 06/05/2014, Câmaras Criminais / 1ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 16/05/2014).

Como é cediço, é reiterado o posicionamento no sentido de que os indícios, desde que robustos, configuram elementos aptos a constituir o arcabouço probatório necessário à condenação pela prática do tráfico de drogas, tendo em vista seu caráter marcadamente clandestino.

Verifica-se que, neste caso concreto, os elementos indicam a prática do tráfico pelo acusado, mormente a apreensão de entorpecente com o acusado, que confessou, informalmente, realizar a venda na modalidade 'delivery'.

Outrossim, ad argumentandum, vale ressaltar que a confissão extrajudicial deve prevalecer sobre a retratação judicial, uma vez que, tanto a doutrina, quanto a jurisprudência, confere maior credibilidade à primeira, se a segunda se apresenta divorciada do conjunto probatório, mesmo porque a confissão de autoria vale, não

pelo lugar em que é prestada, mas, pela força de convencimento que possui (cf. TJMG - APR: 10702041186777001 MG, Relator: Paulo César Dias, Data de Julgamento: 13/05/2014, 3ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 21/05/2014).

Nunca é demais lembrar que sendo um crime de atividade essencialmente clandestina, a prova flagrancial do comércio não se torna indispensável, desde que apontado sua ocorrência por outros meios de prova (cf. TJSP - Ap. Criminal nº 990.08.011.986-9 - São Paulo - 16ª Câmara de Direito Criminal - Relator Newton Neves - J. 09.12.2008 - v.u.).

Ainda, no processo penal, incumbe à parte que alega o fato constitutivo, modificativo ou extintivo de direito, demonstrar a ocorrência efetiva de causas excludentes do crime ou de pressuposto para a imposição de pena, sendo que, in casu, permaneceram no cômodo terreno do alegar por alegar.

Nessas condições, presentes e reunidos os pressupostos legais, bem assim porque não concorre causa que exclua o crime de tráfico ilícito de entorpecente, de rigor a prolação de decreto condenatório, não se tratando de hipótese de desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/06.

2.1. Passo à dosimetria da pena.

O acusado é reincidente específico (processo nº 0000502-65.2018.8.26.0047 - cf. Certidões e F.A de fls. 39/40 e 41/42).

Como não conta com outras condenações, fixa-se a pena base no mínimo legal.

NA segunda fase, a reincidência é compensada pela confissão, considerada na fundamentação, nos termos da Súmula 545 do E. STJ.

Por fim, a reincidência desautoriza a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006.

O mesmo critério sobredito é utilizado na fixação da pena de multa.

3. Posto isso,

Julgo procedente o pedido acusatório para condenar MICHAEL TIMÓTEO DE OLIVEIRA, como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, além do pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, no valor unitário mínimo, estabelecido em lei especial.

Deverá cumprir a pena privativa de liberdade inicialmente em regime fechado, em virtude da reincidência específica do réu.

O montante da pena corporal e a reincidência desautorizam a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Concede-se o direito de recorrer em liberdade.

Como consequência da condenação, nos termos do art. 62 e seguintes da Lei nº 11.343/06, determino o confisco do dinheiro apreendido, do aparelho celular e da motocicleta vez que era usualmente usada para o tráfico - tudo em favor da União (fls. 11/12).

Ressalta-se que já fora autorizada a alienação antecipada do automóvel (fls. 195/197), sendo o incidente registrado sob nº 0003025-11.2022.8.26.0047.

Nunca é demais lembrar que deve ser decretado o perdimento de bens em favor da União quando não há comprovação de que tais bens e o valor em dinheiro foram adquiridos lícitamente e, em sentido oposto, há comprovação consistente da traficância, evidenciando-se, portanto, que são produtos do crime (cf. TJSP, Apelação nº 0203363-94.2010.8.26.0346, 2ª Câmara, Relator o Desembargador Paulo Antônio Rossi, j. em 13/02/2012).

Carreio ao acusado o pagamento das custas, nos termos do art. 4º, § 9º, alínea a, da Lei Estadual nº 11.608, de 29 de dezembro de 2003.

Publique-se, intímese e cumpra-se.

Assis, 15 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA